

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 58/2532

พนักงานอัยการ จังหวัด ปทุมธานี
นาย ปรีชา เพ็งศรี

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 83, มาตรา 289 (6), มาตรา 289 (7)

ก่อนเกิดเหตุจำเลยกับพวกได้มาดื่มสุราดื่กรอทำร้ายผู้เสียหาย เพื่อจะเอาสร้อยคอจำเลยย้อมทราบดีว่าพวกของจำเลยมีอาวุธปืนติดตัวมาด้วย เมื่อผู้เสียหายลงจากรถยนต์จำเลยก็ใช้ท่อนไม้ตีผู้เสียหาย 1 ที ครั้นผู้เสียหายเปิดประตูหนีเข้าไปนั่งในรถ โดยกระจกกรดยังเปิดอยู่ จำเลยก็หาได้ตามเข้าไปปลดเอาทรัพย์สินของผู้เสียหายในทันที ไม่แต่ปล่อยให้พวกของจำเลยใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียหายทางประตูรถก่อน 2 นัด เมื่อผู้เสียหายล้มลงนอนในรถ จำเลยจึงเข้าไปปลดเอาทรัพย์สินของผู้เสียหาย พฤติการณ์ของจำเลยถือได้ว่าจำเลยได้ร่วมกับพวกใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียหาย โดยมีเจตนาฆ่าเพื่อความสะดวกแก่การปล้นทรัพย์ และเพื่อเอาทรัพย์สินนั้นไป เมื่อผู้เสียหายไม่ถึงแก่ความตายจำเลยจึงต้องมีความผิดฐานพยายามฆ่า ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289(6)(7), 80 ด้วย.(ที่มา-ส่งเสริม)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 289, 80, 340, 340 ตร., 83 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 11 ลงวันที่ 21พฤศจิกายน 2514 ข้อ 14, 15 ให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินจำนวน 18,000 บาท แก่ผู้เสียหาย

ริบของกลาง และนับโทษจำเลยต่อจากโทษในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1623/2529 ของศาลจังหวัดชลบุรีด้วย

จำเลยให้การปฏิเสธ แต่รับว่าเป็นบุคคลเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทก์ขอให้นับโทษต่อ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289, 80, 340 วรรคสี่, 340 ตี ให้ลงโทษตามมาตรา 289, 80 ซึ่งเป็นบทหนัก ให้จำคุกตลอดชีวิต ชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนจำเลยให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 หนึ่งในสาม คงจำคุก 33 ปี 4 เดือนให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์จำนวน 18,000 บาท แก่ผู้เสียหายนับโทษจำเลยต่อจากโทษในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1623/2529 ของศาลจังหวัดชลบุรี ริบของกลาง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยไม่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289, 80 คงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 วรรคสี่, 340 ตี ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 11 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2514 ข้อ 14, 15 ให้จำคุก 24 ปี ชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนจำเลยให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ จึงลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 หนึ่งในสาม คงจำคุก 16 ปี

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีได้ความจากคำเบิกความของนางอุษา บุญรอดภรรยาผู้เสียหาย และแผนที่สังเขปตามเอกสารหมาย จ.3 ว่า หลังเกิดเหตุแล้วได้ตรวจพบ

ขวดสุราวางอยู่บนโต๊ะหน้าบ้านผู้เสียหายชั้นสอบสวนจำเลยให้การว่าได้นำสุรามาติด
กับนายเล็กหรือยุทธและนายเสน่ห์หรือเนห์ที่เพิ่งพักหน้าบ้านผู้เสียหาย นายเล็กหรือ
ยุทธบอกจำเลยว่ามีคนให้มาดักทำร้ายและเอาสร้อยคอผู้เสียหาย ข้อเท็จจริงจึง
ฟังได้ว่า ก่อนเกิดเหตุจำเลยกับพวกได้มาดื่มสุราดักรอทำร้ายผู้เสียหายเพื่อจะเอา
สร้อยคอ จำเลยจึงยอมจะทราบดีว่า พวกของจำเลยมีอาวุธปืนติดตัวมาด้วย นอกจาก
นี้พยานหลักฐานของโจทก์ก็นำสืบก็ได้ความว่า เมื่อผู้เสียหายลงจากรถยนต์ทาง
ประตูด้านขวาแล้ว จำเลยก็ใช้ท่อนไม้ตีผู้เสียหาย 1 ที่ ครั้นผู้เสียหายเปิดประตูหนี
เข้าไปนั่งในรถโดยกระจกยังเปิดอยู่ จำเลยก็หาได้ตามเข้าไปปลดเอาทรัพย์สินของผู้
เสียหายในทันทีไม่ แต่ปล่อยให้พวกของจำเลยใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียหายทางประตูรถ
ด้านขวาก่อน 2 นัด เมื่อผู้เสียหายล้มลงนอนในรถจำเลยจึงเข้าไปปลดเอาทรัพย์สินของ
ผู้เสียหาย ทั้งขณะที่จำเลยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสืบสวนและสอบสวน
จนครบแล้วจับกุม จำเลยก็ให้การรับสารภาพตามเอกสารหมาย ป.จ.3 ว่า จำเลย
มีหน้าที่ใช้ไม้ตีและปลดทรัพย์สินผู้เสียหาย ส่วนพวกของจำเลยมีหน้าที่ยิงผู้เสียหาย
และขับขีรถจักรยานยนต์หลบหนี พฤติการณ์ของจำเลยดังกล่าวถือได้ว่าจำเลยได้
ร่วมกับพวกใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียหายโดยมีเจตนาฆ่าเพื่อความสะดวกแก่การปล้น
ทรัพย์สิน และเพื่อเอาทรัพย์สินนั้นไป เมื่อผู้เสียหายไม่ถึงแก่ความตายจำเลยจึงต้องม
ความผิดฐานพยายามฆ่า ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289 (6) (7), 80 ด้วย
ที่ศาลอุทธรณ์ยกฟ้องโจทก์ในฐานความผิดดังกล่าวนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกา
ของโจทก์ฟังขึ้น

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289
(6) (7), 80, 340 วรรคสี่, 340 ตี ให้ลงโทษตามมาตรา 289 (6) (7), 80 ซึ่งเป็นบท
หนักตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 วางโทษจำคุกตลอดชีวิต โดยเหตุที่ทาง
พิจารณาได้ความว่าจำเลยถูกดำเนินคดีนี้ก็เนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมจำเลย
ในคดีอื่นซึ่งเหตุเกิดที่จังหวัดชลบุรี แล้วจำเลยให้การรับสารภาพว่าได้กระทำความผิด

คดีนี้ด้วย เป็นการลู่แกโทษต่อเจ้าพนักงาน ชั้นสอบสวนจำเลยก็ให้การรับสารภาพ
เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา จึงมีเหตุบรรเทาโทษสมควรลดโทษให้กึ่งหนึ่งตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ประกอบด้วยมาตรา 53 คงจำคุกจำเลย 25 ปี
นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์"

(สัมฤทธิ์ ไชยศิริ-ชูเชิด รุกตะบุตร-เรียร ยุงทอง)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>